

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4246/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาง เอื้อม ทิพย์ นันท วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 343 วรรคแรก

จำเลยเป็นภริยาของ จ. หุ่นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดส. ซึ่งโจทก์ระบุว่า เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลย แม้จำเลยจะมีได้หลอกลวงให้ผู้เสียหายมาสมัครไปทำงานยังต่างประเทศกับ จ.ก็ตาม แต่ในวันสมัครงานจำเลยก็เข้ามาจัดการตรวจดูเอกสารที่ผู้เสียหายยื่นประกอบใบสมัครงานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยมีจ. เป็นผู้รับเงินค่าบริการ สถานที่รับสมัครงานก็คือสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งจำเลยเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย ที่พักอาศัยของ จ. และจำเลยก็อยู่ด้านหลังสำนักงานนั่นเอง จำเลยจึงย่อมทราบว่ามีคนไปสมัครงานกับ จ. เมื่อผู้เสียหายไม่ได้ไปทำงานยังต่างประเทศและมาติดตามเรื่อง จำเลยก็รับทำหน้าที่แทน จ.และพยายามหาเงินใช้คืนผู้เสียหาย ตามพฤติการณ์แสดงว่าจำเลยร่วมรับรู้ถึงการทำงานของ จ. มาโดยตลอด ถือได้ว่าเป็นตัวการร่วมกับ จ. ในข้อหาความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสามทิพย์ก่อสร้างซึ่งเป็นนิติบุคคล นายสุจินต์ นันทวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสามทิพย์ก่อสร้าง และนาย จันทรคำ สมพระมิตร ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่

นายณรงค์ เทพสลิ นายจันทร์คำ จันทะราช นายสีมา ปันต๊ะวงศ์นายดอน วงศ์อ้าย ตาล กับพวก เพื่อไปทำงานต่างประเทศ โดยจำเลยกับพวกร่วมกันเรียกและรับเงิน ค่าสมัครและค่าบริการจากนายณรงค์กับพวกเป็นเงินคนละ 50,000 บาท โดยจำเลย กับพวกไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมาย และตามวัน เวลาดังกล่าว จำเลยกับพวกร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอัน เป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนโดยประกาศชักชวน ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนายณรงค์ นายจันทร์คำ นายสีมาและนายดอน ผู้เสียหายทั้ง สี่ว่า จำเลยกับพวกสามารถส่งคนงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในตำแหน่ง ช่างไม้ ช่างปูนและช่างเหล็กโดยต้องเสียค่าสมัคร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ จำเลยกับพวกเป็นเงินคนละ 50,000 บาท แล้วจำเลยกับพวกก็จะส่งไปทำงานที่ ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงจำเลยกับพวกไม่มีเจตนาที่จะจัด ส่งประชาชนคนหางานและผู้เสียหายทั้งสี่ไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบีย และ โดยการหลอกลวงของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสีย หายทั้งสี่หลงเชื่อจึงสมัครไปทำงาน และเสียเงินค่าสมัคร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่จำเลยกับพวกตามที่เรียกร้อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,343 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน พ.ศ. 2528มาตรา 30, 82, 92 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 190,000 บาทแก่ผู้เสียหายทั้งสี่

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุก 4 ปีระหว่างการพิจารณาคดี จำเลย ขัดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายทั้งสี่เป็นที่พอใจ นับได้ว่าจำเลยรู้สึกความผิดและบรรเทา ผลร้ายแห่งความผิด มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลด

โทษให้หนึ่งในสี่ จำคุกมีกำหนด 3 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ที่โจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 190,000 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสี่นั้น ผู้เสียหายทั้งสี่ได้รับเงินคืนจากจำเลยเป็นที่พอใจแล้ว ไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งแก่จำเลยต่อไป ซึ่งมีผลเท่ากับกับผู้เสียหายไม่ติดใจเรียกร้องทรัพย์สินที่สูญเสียไปคืนจากจำเลย คำขอข้อนี้ของโจทก์จึงให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนั้น โจทก์มีนายจันทร์คำจันทะราช และนายณรงค์ เทพสลิ ผู้เสียหายเบิกความว่า นายจันทร์คำสมพระมิตร ได้ไปบอกผู้เสียหายทั้งสองว่า นายสุจินต์ให้มาบอกว่ามีงานทำที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูนและช่างเหล็ก นายจันทร์คำ จันทะราช และนายณรงค์สนใจจึงไปสมัครงานกับนายสุจินต์ที่สำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดสามทิพย์ก่อสร้างและเสียเงินค่าบริการให้แก่นายสุจินต์เห็นว่า ในการไปสมัครงานของนายจันทร์คำ จันทะราช และนายณรงค์ แม้จำเลยจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในตอนแรกก็ตาม แต่ในวันที่นายณรงค์ยื่นใบสมัครจำเลยเข้ามาจัดการกับเอกสารของนายณรงค์โดยได้ตรวจดูว่านายณรงค์ยื่นเอกสารถูกต้องรับสมัครงานก็คือสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดสามทิพย์ก่อสร้าง ซึ่งจำเลยเป็นหุ้นส่วนร่วมอยู่ด้วยทั้งบ้านที่อาศัยอยู่ก็อยู่ที่ด้านหลังสำนักงาน ดังกล่าว จำเลยย่อมทราบว่ามีคนไปสมัครทำงานกับนายสุจินต์ที่สำนักงาน นอกจากนี้หลังจากนายสุจินต์เดินทางไปต่างประเทศแล้ว คนงานมาติดตามเรื่องจำเลยก็ยอมรับทำหน้าที่แทนนายสุจินต์

และพยายามจัดหาเงินใช้คืนคนงาน พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยร่วมรับรู้ถึงการทำงานของนายสุจินต์มาโดยตลอด ถือได้ว่าเป็นตัวการร่วมกัน กับนายสุจินต์น้องโง่งประชาชน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง ด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายมาโดยตลอด และพยายามขวนขวายหาเงินชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจ สมควรลงโทษ สถานเบาและเปิดโอกาสให้จำเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุก 2 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการ ลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>